



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Resolución**

**Número:** RESOL-2019-745-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 8 de Noviembre de 2019

**Referencia:** EX-2019-02038682- -APN-DGD#MPYT - CONC. 1677

---

VISTO el Expediente N° EX-2019-02038682- -APN-DGD#MPYT, y

**CONSIDERANDO:**

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procedese presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada con fecha 10 de enero de 2019 consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. por parte de la firma FIRETE S.A.

Que la operación se implementa a través de la compra del SESENTA Y SEIS COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66,66 %) de las acciones emitidas y en circulación de la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. por parte de las firmas T&J PARTNERS Ltd. con el CINCUENTA Y CINCO COMA TREINTA Y CUANTRO POR CIENTO (55,34 %) y SOUTH AMERICAN HYDRO POWER GENERATION S.A. con el ONCE COMA TREINTA Y DOS POR CIENTO (11,32 %); ambas firmas son propiedad exclusiva de la firma FIRETE S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 3 de enero de 2019

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$2.000.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 20 de septiembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1677”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. por parte de la firma FIRETE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 y el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 5 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. por parte de la firma FIRETE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 20 de septiembre de 2019 correspondiente a la “CONC. 1677” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-85449996-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio  
Date: 2019.11.08 16:40:18 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner  
Secretario  
Secretaría de Comercio Interior  
Ministerio de Producción y Trabajo



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Dictamen firma conjunta**

**Número:** IF-2019-85449996-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 20 de Septiembre de 2019

**Referencia:** Conc. 1677 | Dictamen Art. 14, inc. (a), Ley N° 27.442

---

**SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR**

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-02038682- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: “*CONC.1677 - SPECIAL INVESTMENT ENERGY COMPANY S.A., SOUTH AMERICAN HYDRO POWER GENERATION S.A. Y T&J PARTNERS LTD. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442.*”

**I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES**

1. El día 10 de enero de 2019, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre CARTELLONE ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. (en adelante, “CECSA”) por parte de FIRETE S.A. (en adelante, “FIRETE”).
2. La operación se implementa a través de la compra del 66,66% de las acciones emitidas y en circulación de CECSA por parte de las sociedades *holding* T&J PARTNERS Ltd. (55,34%) y SOUTH AMERICAN HYDRO POWER GENERATION S.A. (11,32%); ambos vehículos societarios son propiedad exclusiva de FIRETE S.A.
3. La firma objeto de la transacción —CECSA— es una sociedad *holding* con significativas participaciones accionarias en numerosas empresas radicadas en la República Argentina; entre ellas se destacan firmas que operan en el mercado eléctrico mayorista y minorista —estas son EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.; EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.; y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A.
4. CECSA también participa indirectamente en el capital social de las firmas GASNOR S.A. y GASMARKET S.A. —dedicadas a la distribución y comercialización de gas natural en ciertas provincias de la región norte argentina— y es también tenedora de acciones representativas del 46,5% del capital social de la firma LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A. —compañía que tiene a su cargo la construcción, operación, mantenimiento y la prestación del servicio de transporte de electricidad del «Segundo Tramo del Sistema de Transmisión Asociado a la Central Hidroeléctrica de Yaciretá».
5. Por otro lado, cabe destacar que FIRETE —controlada por los Sres. HORACIO GABRIEL

SCAPPARONE y JOSE LOPEZ MAÑAN— es la *holding* de un grupo empresarial con participaciones de control en ciertas compañías activas en el mercado energético nacional.

6. Estas son HIDRONIHUIL S.A., empresa que presta el servicio de generación hidráulica de electricidad, operación y mantenimiento correspondiente a la Central Hidroeléctrica «El Nihuil IV» —embalse que se encuentra ubicado sobre el Rio Atuel, en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza—; y CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A., firma que tiene por objeto exclusivo la construcción, operación, mantenimiento y explotación del embalse que fuera construido en el marco del «Proyecto Hidroeléctrico Potrerillos» —este embalse hidroeléctrico también se encuentra ubicado en la provincia de Mendoza.

7. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 3 de enero de 2019. La operación se notificó en tiempo y forma.<sup>1</sup>

## II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

### II.1. Naturaleza de la Operación

8. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición indirecta por parte de FIRETE del 66,6% del capital social y votos de CECSA.

9. En la Tabla N° 1 se consignan las compañías involucradas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país:

Tabla N° 1. Actividades desarrolladas por las  
Empresas Afectadas en Argentina

| Empresa                                                         | Actividad                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo Objeto</b>                                             |                                                                             |
| EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. (EDET)        | Distribución de energía eléctrica en Tucumán.                               |
| EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. (EJESA)                          | Distribución de energía eléctrica en Jujuy.                                 |
| EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. (EJSEDSA) | Distribución de energía eléctrica en Jujuy.                                 |
| DIMATER S.A. (DIMATER)                                          | Administración de stocks.                                                   |
| EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. (ECOS)                 | Construcción.                                                               |
| NOANET S.A. (NOANET)                                            | Prestación de servicios de software.                                        |
| GASNOR S.A. (GASNOR)                                            | Distribución de gas natural en Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán. |
| GASMARKET S.A.                                                  | Comercialización de gas natural y materiales                                |

|                                                                  |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (GASMARKET)                                                      | en Tucumán y Jujuy.                                                                                                  |
| LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A. (LITSA)                   | Transporte de electricidad.                                                                                          |
| <b>Grupo Comprador</b>                                           |                                                                                                                      |
| CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A. (CEMPPSA) | Operación, mantenimiento y explotación de las centrales hidroeléctricas «Cacheuta», «Álvarez Condarco» y «Carrizal». |
| HIDRONIHUIL S.A.                                                 | Operación, mantenimiento y financiamiento de la Central Hidroeléctrica «Nihuil IV».                                  |

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

10. Conforme surge de la Tabla precedente, el grupo adquirente y el objeto de la operación (EDET y EJESA) operan en distintos niveles de la cadena de producción de energía eléctrica, por lo tanto, la operación notificada califica como una concentración económica de tipo vertical. En tal sentido, la relación vertical surge entre la actividad de generación de energía eléctrica y oferta de potencia en el mercado «aguas arriba» y la distribución de energía eléctrica en el mercado «aguas abajo».

## II.2. Efectos Económicos de la Operación

11. En el mercado «aguas arriba» de generación de energía eléctrica, la participación del Grupo Comprador —a través de CEMPPSA e HIDRONIHUIL S.A. — fue insignificante e inferior al 1%, según datos de COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO (CAMMESA): 0,67% y 0,54% para los años 2017 y 2018, respectivamente.

12. Por su parte, en el mercado «aguas abajo» de distribución de electricidad, de acuerdo a información provista por las partes en base a datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) para el año 2017, la participación de las empresas distribuidoras EDET y EJESA como demandantes de energía eléctrica en el MEM también fue poco significativa e igual a 3,27%.<sup>2</sup>

13. Por lo expuesto, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

## II.3. Cláusulas de Restricciones

14. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

## III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

15. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los Artículos 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

16. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Art. 7, inc. (c), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

17. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el

corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.<sup>3</sup>

#### **IV. PROCEDIMIENTO**

18. El día 7 de enero de 2019, SPECIAL INVESTMENT ENERGY COMPANY S.A., SOUTH AMERICAN HYDRO POWER GENERATION S.A. y T&J PARTNERS Ltd. notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente.

19. El día 24 de enero de 2019 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 29 de enero de 2019.

20. El día 18 de marzo de 2019, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 17 de la Ley N° 27.442, se solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) que se expidan con relación a la operación en análisis.

21. La Secretaria de Energía de la Nación y el ENARGAS no han brindado una respuesta a la intervención que oportunamente se les solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 17 de la Ley N° 27.442 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tienen objeción alguna que formular a la misma.

22. Por su parte, en fecha 20 de marzo de 2019, el Lic. Darío Arrue, Jefe del Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del ENRE, solicitó a esta Comisión Nacional se le remita copia del Formulario F1 —a fin de identificar con claridad las empresas involucradas en la operación.

23. En fecha 22 de marzo de 2019, y de conformidad con lo requerido por el Lic. Darío Arrue, se remitió al ENRE copia del Formulario F1, a los efectos de tomar la intervención que le compete.

24. Sin perjuicio de lo reseñado, ENRE no ha brindado una respuesta a la intervención que oportunamente se le solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 17 de la Ley N° 27.442 y su normativa complementaria— se considera en este acto que tampoco tiene objeción alguna que formular a la transacción.

25. Finalmente, con fecha 19 de septiembre de 2019, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 14 de Ley N° 27.442 el día hábil posterior al enunciado.

#### **V. CONCLUSIONES**

26. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

27. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre CARTELLONE ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. por parte de FIRETE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. (a), de la Ley N° 27.442.

*El Sr. Vocal Dr. Pablo Trevisan y el Sr. Vocal Dr. Eduardo Stordeur (h) no suscriben el presente dictamen por encontrarse en uso de Licencia.*

---

<sup>1</sup> Ver la presentación de fecha 10 de enero de 2019 (N° de Orden 7, págs. 700).

<sup>2</sup> Las partes informan que aún no está disponible la información para el año 2018.

<sup>3</sup> Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. **El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos**, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"* (el destacado es nuestro).

---

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.09.20 12:11:50 -03'00'

Esteban Greco  
Presidente  
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.09.20 12:53:43 -03'00'

María Fernanda Vieceus  
Vocal  
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.09.20 15:01:17 -03'00'

Roberta Marina Bidart  
Vocal  
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.09.20 15:01:19 -03'00'